

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP

Processo nº 5008899-55.2025.4.03.6301

NUP: 01111.889900/2025-77

NB: 46/555.444.333-8

DER: 30/06/2024

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move JOSEFA MARIA DOS SANTOS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agentes nocivos nos períodos de 19/11/2003 a 10/12/2019 e de 11/12/2019 a 15/05/2023.

II - PRELIMINARES

II.1 - Do Juízo 100% Digital

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade "Juízo 100% Digital", conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

II.2 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 19/11/2003 a 10/12/2019 - Agente: Ruído

Período(s):	19/11/2003 a 10/12/2019
Prova apresentada:	PPP de fls. 70/71 do PA (data de emissão: 25/06/2024)

Fundamentos da defesa:

Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP:

1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa.

Agentes Nocivos:

1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância do período - 85 dB(A) NEN.

2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, informação está sempre exigível para o ruído.

3. A metodologia de aferição informada no formulário não atende à legislação em vigor. Para períodos posteriores a 18/11/2003, é obrigatória a indicação dos níveis de ruído em "NEN", conforme a NHO-01 da FUNDACENTRO (Decreto nº 4.882/03).

III.2 - Período de 11/12/2019 a 15/05/2023 - Agente: Calor

Período(s):	11/12/2019 a 15/05/2023
Prova apresentada:	PPP de fls. 70/71 do PA (data de emissão: 25/06/2024)

Fundamentos da defesa:

Agentes Nocivos:

1. A exposição é inferior a 24,7 °C (patamar mínimo previsto no Anexo 3 da NR-15 com a redação dada pela Portaria SEPRT nº 1.359/2019).
2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, exigível a partir de 14/10/1996 (MP nº 1.523/96 e Tema 208/TNU).
3. As medições devem ser feitas em "IBUTG" (NHO-06).
4. A metodologia de avaliação deve ser a prevista na NHO-06 da FUNDACENTRO.

IV - OUTROS FUNDAMENTOS

Fica vedada a conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores a 13/11/2019 (Art. 25, §2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c Art. 188-P, §5º, do Decreto nº 3.048/99).

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos;
- c) subsidiariamente, caso reconhecida alguma especialidade, que seja observada a vedação à conversão após 13/11/2019.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2026.

Procurador Federal